

עין משפט‏
נר מצוה

ז:‏

לח א מיי פ"ג מהל' סוטה הלכה ד סמנ עשין ט:
לכ ב מיי שם הל' יא:
כ ג מיי שם הל' ה:
כא ד מיי שם הל' ו:
כב ה מיי שם הל' ה:
כג ו ד מיי שם פ"ד הל' ה סמנ ט:
כד ח מיי שם פ"ג הלכה ז:
כה ט מיי פ"ז מהל' תשובה הלכה ה וטוע'ע א"ח סי' תח סעיף ז בהג"ה:

תורה אור השלם

- והשבתיו ומה מן הארץ ונשירו כל הנשים ולא תעשינה כמותבתך:

- יחזקאל כג מה אר איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו ותעמדני האשה לפני יי ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת: במדבר ה ל ור על פי התורה אשר יצוה ועל המשפט אשר יאמרו כל תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו כל ימין ועומדל:
- דברים יז יא אשר חבמים יגידו ולא כהדו מאבותם: איוב טו יח קלם לבדם נתנה הארץ ולא עבר נר בתוכם: איוב טו ט
- ויבר יהודה ויאמר יצחק ממנו כי על כל לא נתתיה שלקה בני ולא יסף עוד לדעתה: בראשית לח כו ויהי מקויו מספר:
- דברים לג ו ואת יהודה ויאמר שמע יי קול יהודה ואל עמו תביאנו יידי רב לו ונער מצריו תהיה: דברים לג ז

תוספות שאנץ

לברם נתנה הארץ פ"ה יהודה זכה למלכות בתוספתא דברכות (פ"ה) קאמר דראובן נטל תחלה חלק בעבר הירדן:
היו עצמותיו מגולגלין פ"ה איבריו היו מתפרקין באורנו מפני שנדה את עצמו בערבובו של בנימין וחטאתו לך כל הימים אפי' לעולם הבא ומהכא נפקא לן גידור של תלמיד חכם אפילו על הנאי בא ליה:
מי גרם שיהיה יהודי פ"ה דאמר' במדרש ר' תנחומא בשעה שאמר יהודה צדקה ממני אמר ראובן גם אני כלבתי יציעי אבי ועכשיו יחי ראובן שלדו קיימת כחילו הוא חי וזאת ליהודה שצצמותיו מגולגלין:
על איברי לשפא למקום שנתקו משם כמו דשף מדוכותיה:
מאן דמפרש חטאיה. והתם (יבמות פ"ו) רמי כותב אחד אומר אשריו נשוי פשע כסוי חטאה וכותב אחר אומר ומודה ועודו ירוחם. לא קשיא כאן בחטא המפורסם טוב לו להודות לדברים (ל' דנראה שאינו נכלם בדבר. ש"ס ממתני' כותבין שובר ופולגותא היא בבבב קשיא. רבא אמר במקום ששין כותבין. וקשה דהא רבא גופא אמר בנט פשוט דכותבין שובר במקום שאין כותבין:

מה דַּהֲלֵן בשבועים ואחד. תימה אמאי לא תני להו לטוטה חזק ממרא בפ"ק דסנהדרין (דף ז. ב.) כדהי הני דהוו צב"ד של שבועים ואחד וי"ל משום דגמר של סוטה חזקן ממרא לא היה צבית דין של שבועים ואחד.
מה דַּהֲלֵן בבית דין של שבועים ואחד. קשיא למימר גבי סוטה שהמקום גורם כמו גבי זקן ממרא ולכן היו מעלין אותה לנשכת הגזית א"כ פסקו המיס המרים מיום שגלתה סנהדרין וישנה לה צמות כדאמר בפרק היו צודקין (סנהדרין דף מה.) לפי שלא רצו לדון דיני נפשות לפי שהמקום גורם ובפרק בתרא דמכילתין (לקמן דף מו.) אמרינן דרצן יוחנן בן זכאי הפסיקין וקודם גלות סנהדרין אומר בפרק היו צודקין (שם מה.) דרצן יוחנן בן זכאי תלמיד יושב לפני רבו היה ולא מקרי רצן ונראה דליום לא היה מעכב ואם לא היו מאיימין כלל אעפ"כ היתה שותה הילכך היתה נוהגת אפי' לאחר גלות:

לא עבר זר בתוכם. פירש ר"י (ו) בשם רבי שמואל היינו צחלותק יחזקאל שראובן ויהודה שניס: **שמעת** מינה בותבין שובר. תימה והא הכא לא אפשר צלל שובר אם היא אומרת אצדה כתובתי כמה יכוף אותה להחזיר כמותה בשלמא ליה צעלמא מעכב הפרעון עד שיחזיר מלוה את השטר אצל כאן אין פרעון שהרי כאן אצדה כתובתה והיכא דלא אפשר דברי הכל כותבין וי"ל שהיה יכול לעכב את הגט אלא עד שחזיר לו הכמותה אצל תמימה לפוס מאי דמסיק צמקוס שאין כותבין כתובה כותבין שובר למה לי למיכתב שובר יקרע הגט ויכתוב עליו גיטא דנן דקדענהו לא משום דגיטא פסולה הוא אלא דלא תהדר ותגבי ציה וימנא אחריתי כדאמרין בפ' הכותב (כתובות דף פט:) ובפרק קמא דצבא מליעא (דף יח.) וי"ל דהכא מיירי מן הסכנה ואילך דלמר בפרק הכותב (כתובות דף פט:) דגובה צעדי גירושין אפילו צלל גט: **אמר רבא במקום שאין בותבין כתובה עסקינן.** מקשים הא צמקוס שכותבין אין כותבין שובר וצגט פטוט (פ"ד ד' קטא:) אמר ה"נ מסתברא דכותבין שובר דאי אין כותבין יאכלי הלא וחדי א"ל אציי אלא מאי כותבין אצד שוברו יאכלי הלא וחדי א"ל רצא אין עצד ליה לאיש מלוה אלמא דקיציב אותה סברא דכותבין ונראה דרצא ס"ל כותבין אצל הכא דחייה צעלמא הוא דליכא למשמע מהכא דכותבין שובר: ששם

אחורי (א): **אם** אמרה טמאה אני וכו':⁽¹⁾ שמעת מינה כותבין שובר אמר אביי תני מקרעת א"ל רבא והא שוברת קתני אלא אמר רבא במקום שאין כותבין כתובה עסקינן: ואם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשערי מזורח: מעלין אותה

ראובן שלדו קיימת כחילו הוא חי וזאת ליהודה שהוא מתגלגל: **לשפא**. למקום שנתקו משם כמו דשף מדוכתיה (חולין דף מב:.) **למסיכתא** (ט). והאי דכתיב ידיו לשון מלחמה הוא מלחמתה של תורה: **אלינא דהילנשא**. לא היה זוכה לומר דבר המתקבל: **מאן דמפרע חטאיה**. לרבים נראה שאינו (א) נכלם בצבר: **דלא יתשדו אחוסי**. שלא יהו שאר אחיו נחשדין מאציהם: **שמע מינה כותבין שובר**. ופולגתא דרבי יהודה ורבי יוסי היא צבצא בתרא (דף קע.) דקאמר רבי יהודה אין כותבין שובר אלא יקרעו את השטר דאם כן לריץ זה לשמור שוברו מן העכברים: **תני מקרעת**. שטר כתובתה: **צמקוס שאין כותבין כתובה**. אלא סומכין על תנאי צית דין שתקנו לצבולה מאתים ולאננמה מנה וכשמגרסה מוציאה גיטה וגובה צה וכשנאחלמנה מציאה עדי מימה וגובה והתם כיון דלא אפשר מודי רבי יהודה שכותבין שובר דטוב לו שיהא צידו קלמ ראייה שפרע כדי שלא תחזור ותציא עדי מימה אחרים צבית דין אחר ותתבענו:

המקנא פרק ראשון סוטה

וקטילאוס. תכשיט הוא כמין חצי עיגול פתוח וסוגרת צו את חלוקה ומקיף את גרונה מן הצדדין: **חבל המצרי**. עשוי מצורי דקל מסיב הגדל סביב הדקל וכרוך עליו: **וקושר למעלה מודיה**. כדי שלא ישמטו צגדיה לארץ: **שלנה גם צה**. כשארס רואה בני ציתו דעמו מתגברת עליו ולא תירא ולא תודה ואנו מצקשין שמודה ולא ימחה שם הקדש על המים: **ולל הנשים מוסרות לראושה**. לקמחין פריך והא תנא רישא כל הרואה לראות צה רואה ואפילו אנשים: **ונוסרו כל הנשים**. מקרא הוא ביחזקאל: **גב' מנא הני מילי**. דבעיא צ"ד הגדול נהי דצירושלים צעינן להשקותה דכתיבי והעמיד הכהן את האשה לפני ה' (ט) אצל צ"ד הגדול דהיינו שבועים ואחד מנלן דלא נתכשרו צה אחד משני צתי דינין שהיו שם של עשרים ושלשה אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה כדאמר בסנהדרין (דף פ"ו:) **מה לטלן**. צוקן ממרא: **צבצעים ואחד**. דכתיב (דברים י) מן המקום ההוא מקום מיוחד דהיינו לשכת הגזית שאפילו מצאן אצו פגו והמרה עליהן ילפינן מיניה דאין המראתו המראה (סנהדרין דף י"ד:) **עמדי על צוריך**. היסמרי על נקיותיך: **קודם שנמחקה מגילה**. כדי שלא ימחה השם מאיימין שלא לשפות ולאחר שנמחקה אומרים לה דברי תנחומין לשמות אם נקיה היא כדי להמירה לצעלה שלא תירא מן המים ותאמר טמאה אני והיא טהורה ותוציא לעו על עצמה ועל צניה: **צבצעים הראשונים**. צדברים הכתובים בתורה שנעשו בימים הראשונים גזון הגדה זו דאשר חכמים יגידו ויודו על חטאם ולא כחדו עונם מאצותיהם ומי הם ראובן צמעשה צלה דללקמן ויהודה צמעשה תמר צדקה ממני:

לסם לצדם נסנה הארץ. יהודה זכה למלכות בתוספת' דצרכות (פ"ד) ראובן נטל חלק תחילה בצרך צעבר הירדן: **ולא עצר זו צמוס**. דרש רבי תנחומא אימתי לא עצר זו צמוס כשצא משה לצרכן: **יחי ראובן וזאת ליהודה**. אין לך צצרכת כל השצבים מתחלת וזאת חוץ מנו: **עצמותיו של יהודה מסגלגלין צארו**. עצמות כל השצבים העלו ממצרים והוא שאמר יוסף והעליתם את עצמותי מזה הארס (שמות יג) עם עצמותיהם יהיו עצמות כל השצבים שלדן קיימת ויהודה איצבריו מתפרקין ומתגלגלין צארונו מפני שידה את עצמו צעברונו של צנימין ומטאחי לך כל הימים (צדאשית מג) אפי' לעולם הצא ומהכא נפקא לן (מכות דף יא:) ^א גידוי של חסכ אפילו על תנאי הוא צא: **מי גרם לראובן שיודה**. צמעשה יצועי אציו: **יהודה**. שהודה צמעשה תמר. וכן היה מסורת צידיהם ומדרש אגדה דר' תנחומא כשאמר יהודה דקה ממני עמד ראובן ואמר צלצלתי יצועי אצו ועכשיו יחי

ראובן שלדו קיימת כחילו הוא חי וזאת ליהודה שהוא מתגלגל: **לשפא**. למקום שנתקו משם כמו דשף מדוכתיה (חולין דף מב:.) **למסיכתא** (ט). והאי דכתיב ידיו לשון מלחמה הוא מלחמתה של תורה: **אלינא דהילנשא**. לא היה זוכה לומר דבר המתקבל: **מאן דמפרע חטאיה**. לרבים נראה שאינו (א) נכלם בצבר: **דלא יתשדו אחוסי**. שלא יהו שאר אחיו נחשדין מאציהם: **שמע מינה כותבין שובר**. ופולגתא דרבי יהודה ורבי יוסי היא צבצא בתרא (דף קע.) דקאמר רבי יהודה אין כותבין שובר אלא יקרעו את השטר דאם כן לריץ זה לשמור שוברו מן העכברים: **תני מקרעת**. שטר כתובתה: **צמקוס שאין כותבין כתובה**. אלא סומכין על תנאי צית דין שתקנו לצבולה מאתים ולאננמה מנה וכשמגרסה מוציאה עדי מימה וגובה והתם כיון דלא אפשר מודי רבי יהודה שכותבין שובר דטוב לו שיהא צידו קלמ ראייה שפרע כדי שלא תחזור ותציא עדי מימה אחרים צבית דין אחר ותתבענו:

התם
יהי צו כח לריב רצו לעצמו נגד חצירו (טא.) לא היה קא סלקא ליה. כלומר לא היה עליה צידו למימר שעתמא אלינא דהלכתא, לא היה מסייעא מילתא למימר מילתא דמהי הלכתא כותיה (ב"ב צ"ב.)

מסורת הש"ס

(א) עירובין גח. וט"ו תוספות לקמן ח: ד"ה ואח"כ, (ב) [תוספתא פ"א], (ג) ב"ב צב. מכות יא: ע"ש, (ד) נ"ל יומתן ויכא בעי"ן, (ה) נ"ל ולמיטרא כך איתא בשאלמות פ' מקץ סי' לן, (ו) צרכות לר: ע"ש, (ז) [כתובות פט. טוד שס"ט:] ע"ש, (ח) (דף ט:.) (ט) [צמדבר ה, (ו) נ"ל גידוי על תנאי דרך הפירה],

הגהות הב"ח

(א) גבי מי גרם לראובן שהודה יהודה. צ"ב כתבו 'המון' צפ' החובל דף ז"ב טע"ו דלמר צמדנר וישב ראובן אל הצור מלמד ששם משקו ומתעניו על שצכלל יצועי אציו וחי היה קודם מעשה תמר מ"מ לא הודה צבצעי עד אחר שהודה יהודה עכ"ל: (ב) שם חזת ליהודה שמת צב"ל ומינת מדר ממקן: (ג) שם דלא למשדו אסורי בהדיה: (ד) ריש"י ד"ה למסיכתא לישבחה ושל מילה הפ"ו ואח"כ מ"ה למשקל ובר' ולימן עם אגר החכמים הפ"ד: (ה) ד"ה מאן וכו' שאינו בוש ונכלם: (ו) תוס' ד"ה לא וכו' פירש ר"י צ"ב פה סי' רש"י צאוב ט"ו וע"ש:

גליון הש"ס

גבי' וריטוריו בדרך שבאיימין עליה. עיין לקמן דף יד ע"ב מדר"ה אי משום.

מוסף רש"י

מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה. מה ראה למקן יהודה לראובן וזה ראה להחמיל בשון וזאת ליהודה, אלא לפי שהיו עצמות כל השצבים שלדן קיים ושל יהודה מתגלגלין, אמר לשון זה יחי ראובן, כלומר ראובן שלדו קיימת כחילו הוא חי, וזאת מהיה ליהודה שהם מתגלגלין (מכות טז) עצמות כל השצבים יצאו ממצרים ונשארו צניסם צמדבר, וזכו שאמר יוסף לאחיו (שמות יג) והעליתם את עצמותי מזה הארס עם עצמותיהם (שם) כל השצבים יצאו עצמותיהם ממצרים ונקברו בצרך ישראל, שנאמר והעליתם את עצמותי מזה הארס, משמע אף מזה הארס העלו, ולא נכתב יוסף אלא להודיען שגזרו של משה, שכל ישראל תתעקצו בציהו והוא עמוק מנהיה (ב"ב ק"ב צ"ב.) מגולגלין בארין. לא היה שלדו קיימת ומחוברת מפני גידו דקאמר ליה ליעקב אלא להודיען שגזרו היצאיתו אלץ ומטאחי לך כל הימים, ואע"פ שנתקיים האמא, נפקא לן בתפסת מכות (י"א) קללת חסכ אפילו על תנאי היא צאה (ב"ב ק"ב צ"ב.) לשפא. נכנס כל עם ותחבר למקומו ששף משם. לשפא, אשלייה צעורה צלע"ן, כמו [וחו"ו] (ב"ב ק"ב צדכותיה (ב"ב ק"ב) ובעי"ן מכות י"א. צאב ומוטרה. לישא וליתן (שם), ידיו רב לו.

^[1] נראה דל"ל מדי שיתביש אצל חטאם שאינו מפורסם טוב לו שלא יגלה חטאו דאם מנלה החטא נראה שאינו נכלם בצבר